

1500748-10.2019.8.26.0319

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mario Ramos dos Santos

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... pela segurança na prática de tráfico de drogas; que o depoente conversou muito pouco com o réu, porque tinha bastante serviço; que quem estava mais a par da situação era o segurança que tinha surpreendido réu fazendo tráfico; que não se recorda do teor dessa conversa com o réu; que conhece o réu por abordagens de rotina, sem ocorrência efetiva; que não sabe informar se o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

2ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500748-10.2019.8.26.0319 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500748-10.2019.8.26.0319

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MATEUS SANTOS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

LUCAS MATEUS SANTOS DE SOUZA, qualificado às fls. 62/63, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 40, inciso III, da mesma Lei, pois alega-se que, no dia 02 de maio de 2019, por volta das 23h30min, no recinto da FACILPA, localizada na Avenida Lazaro Brigido Dutra, nº 100, Jardim Itamaraty, nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, trazia consigo, para venda, 09 invólucros de cocaína, com peso líquido de 3,16g, substância entorpecente prevista na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, também, que na mesma oportunidade, o denunciado vendeu um dos invólucros de cocaína referidos para Leonardo dos Reis Valesi. Alega-se que, segundo o apurado, Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina no recinto da FACILPA, quando foram acionados por seguranças do evento, os quais surpreenderam o denunciado, próximo ao banheiro da praça da alimentação, no momento em que tirava uma porção de cocaína do tênis para entregar para Leonardo dos Reis Valesi, o qual pagaria R\$ 20,00 pela substância entorpecente. Conduzidos à base da PM no local, verificou-se que o

denunciado portava nove invólucros de cocaína e a quantia em dinheiro no valor de R\$ 35,00. O denunciado confirmou aos Policiais Militares que a droga encontrada era de sua propriedade. Auto de exibição e apreensão a fls. 07/08 e laudo pericial a fls. 29/32. Diante das circunstâncias em que o denunciado foi abordado, das diversas porções de cocaína e do dinheiro, evidente a prática do crime de tráfico de drogas. A infração foi praticada no recinto da FACILPA, local de movimento de pessoas, onde há espetáculos artísticos e diversões diversas (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06).

Vieram aos autos deste processo o boletim de ocorrência nº 1604/2016 (fls. 04/06), o auto de exibição/apreensão (fls. 07/08), o laudo pericial do entorpecente nº 182.324/2019 (fls. 14/17), os termos de declarações na fase policial (fls. 33, 60), o termo de interrogatório do réu na fase policial (fl. 62), foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado (fls. 64/66, 67/69) e o relatório final do inquérito policial (fls. 70/71). A denúncia foi oferecida (fl. 75). Posteriormente, foram juntadas aos autos novas certidões e F.A. do denunciado (fls. 85, 94). O acusado foi notificado (fls. 88) e seu defensor apresentou defesa prévia (fls. 100/101). A denúncia foi recebida (fl. 110). Em audiência de instrução, realizada excepcionalmente de forma virtual, no dia 20 de junho de 2022, procedeu-se as oitivas das testemunhas Leonardo dos Reis Valesi, PM Rodolfo Rafael Lavis Rodrigues e Flávio Henrique Ferreira e, em seguida, o réu foi interrogado (fl. 188).

Em alegações finais, a nobre representante do Ministério Público, pugnou, em síntese pela desclassificação da conduta, com a condenação do réu como incurso no art. 33, parágrafo 3º, da Lei n. 11.343/06, sustentando que o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, nada impedindo a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sem prejuízo das penas previstas no art. 28, conforme consta do preceito secundário do tipo penal do art. 33, parágrafo 3º, da Lei n. 11.343/06 (fls. 191/196).

O ilustre defensor do réu, em alegações finais, pugnou, em síntese, pela absolvição do réu, caso não seja esse o entendimento, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, substituindo-a por restritiva de direito; ou a suspensão condicional do processo (fls. 199/202).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a acurada análise do quadro probatório presente nos autos, tem-se que é PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, pois é imperiosa a desclassificação para o delito tipificado no art. 33, parágrafo 3º da Lei nº 11.343/06, vez que comprovada a materialidade e autoria de tal infração.

A materialidade vem consubstanciada no boletim de ocorrência nº 1604/2016 (fls. 04/06), no auto de exibição/apreensão (fls. 07/08), no laudo pericial nº 182.324/2019 (fls. 14/17), nos termos de depoimento (fls. 33, 60), no termo de interrogatório da fase inquisitiva (fl. 62), bem como na prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

Segundo o laudo de exibição e apreensão foram apreendidos: 1) R\$ 35,00 reais - Valor/Moeda 2) 9 invólucros de "cocaína", pesando 3,16 gramas, pesado em balança não oficial (fls. 07/08).

No laudo pericial de nº 182.324/2019 restou consignado: "[...] A) DETECTADA a presença da substância COCAÍNA substância relacionada na Lista F1 (Lista das substâncias Entorpecentes de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS no. 344, de 12 de maio de 1998 e atualizações posteriores. [...]" (fls. 14/17).

A autoria, por sua vez, fixa-se na pessoa do réu, com a observação de que o quadro probatório infra exposto não demonstra, com absoluta certeza e segurança necessária e exigível, a prática apenas do crime previsto no art. 33, § 3º, da Lei n.º 11.343/06, senão vejamos.

O acusado Lucas Mateus Santos De Souza declarou, em juízo, "que denúncia não é verdadeira, pois não estava vendendo drogas; que estava na praça e encontrou Leonardo; que perguntou se ele estava sozinho e ele falou que sim; que o interrogado tinha droga e Leonardo tinha 120 reais para comprar bebidas; que iriam usar drogas juntos; que quando foram usar drogas juntos atrás do banheiro, foram pegos pelo segurança e levados para a base; que chegaram a usar juntos antes, ou seja, fora da Facilpa, e dentro, quando iam usar, foram pegos pelo segurança; que Leonardo comprou antes a bebida e consumiram juntos a bebida fora da Facilpa; que tem 22 anos, solteiro, não tem filhos; que trabalha na Corcrl na montagem de andaimes, com registro em carteira, com salário de R\$ 1.600,00; que nunca foi preso e nem processado; que conhece Leonardo e PM Lavisio e nada tem contra eles; que não usa drogas; que na época dos fatos usava drogas só aos finais de semana e trabalha como servente de pedreiro; que após os fatos fez curso no Senai de Técnico de manutenção de máquinas industriais, falta 4 meses para terminar, pois trancou para trabalhar" (fl. 188).

A versão apresentada pelo réu no sentido de que era proprietário da droga e que iria consumi-la juntamente com o amigo Leonardo, sem praticar tráfico, é corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A testemunha Leonardo dos Reis Valesi relatou, em juízo, "que o depoente conhece o réu, há 5 anos, pois frequentavam a mesma quadra para jogar bola; que no dia dos fatos se encontraram na praça e foram juntos para atrás do banheiro para usar a droga; que a droga estava com o réu; que quando o acusado abaixou para pegar a droga no tênis, o segurança viu e fez a abordagem; que a droga era de Lucas e ele iria dar de graça para o depoente usar junto; que tinham se encontrado em um praça fora da Facilpa e tinham combinado do réu trazer a droga e o depoente comprar as bebidas; que nunca chegaram a sair junto e nem usar drogas juntos; que só se encontravam na praça para jogar bola; que só se encontraram na época da Facilpa; que o depoente chegou a comprar a bebida; que o réu nunca vendeu drogas para o depoente; que já tinham usado drogas juntos fora da Facilpa e, quando foram usar na feira, foram vistos pelo segurança; que apareceram 4 segurança, os quais levaram o depoente e o réu para a base da Polícia Militar existente dentro da feira; que não lembra muito bem o que falou na polícia, pois antes tinham bebido bastante; que não teve muito contato com o réu e não pode dizer se ele é viciado; que não sabe se o réu usava drogas com frequência; que ao que saber o réu trabalhava e fazia curso no Senai; que o réu trabalhava de servente de pedreiro; que estudava à noite" (fl. 188).

A testemunha PM Rodolfo Rafael Lavisio Rodrigues relatou, em juízo, "que o depoente é policial militar há 22 anos; que estava no patrulhamento na área urbana de Lençóis quando foi acionado por equipe que trabalhava dentro da Facilpa; que foi solicitado apoio para levar o réu para delegacia; que o réu havia sido surpreendido pela segurança na prática de tráfico de drogas; que o depoente conversou muito pouco com o réu, porque tinha bastante serviço; que quem estava mais a par da situação era o segurança que tinha surpreendido réu fazendo tráfico; que não se recorda do teor dessa conversa com o réu; que conhece o réu por abordagens de rotina, sem ocorrência efetiva; que não sabe informar se o réu é usuário de drogas; que o depoente atua no policiamento ostensivo; que desde a data do fato até a presente data não se recorda de qualquer ocorrência envolvendo a pessoa do réu" (fl. 188).

A testemunha Flávio Henrique Ferreira relatou, em juízo, "que o depoente trabalha na Facilpa como segurança; que foi pego o réu passando droga para um rapaz; que era

cocaína; que eles foram encaminhados para a polícia militar; que no ato o réu nada falou; que na polícia militar o réu falou que a droga era dele, mas não ouviu se era para uso próprio; que o outro rapaz nada falou, sendo que o depoente não presenciou a conversa desse rapaz com o policial militar; que não tinha garrafa de bebida com os rapazes; que havia um pouco de dinheiro com Lucas; que com o outro rapaz não havia dinheiro" (fl. 188).

Ora, à luz da prova oral supra exposta, é imperiosa a conclusão de que o quadro probatório não é robusto o suficiente para a formação da convicção deste Juízo no sentido de que a droga apreendida efetivamente destinava-se ao espúrio comércio, havendo, assim, sinceras dúvidas acerca da atuação do réu como traficante.

Consoante à denúncia, restou demonstrado que os Policiais Militares estava em patrulhamento de rotina no recinto da Facilpa, quando foram acionados por seguranças do evento, os quais surpreenderam o acusado próximo ao banheiro da praça, no momento em que tirava uma porção de cocaína do tênis para entregar para Leonardo.

Todavia, é imperioso reconhecer que não há provas efetivas da prática de tráfico de entorpecentes.

Na verdade, os elementos probatórios são uniformes no sentido de que o réu e seu amigo Leonardo combinaram o uso em conjunto, sendo que Leonardo se encarregou de comprar as bebidas alcoólicas consumidas antes de entrar no recinto, ao passo que o denunciado comprou entorpecentes.

No momento em que o réu estava compartilhando a droga mediante entrega ao amigo, foi surpreendido pelos seguranças do evento que, então, acionaram a polícia militar.

Não se tem nada mais além disso. Não há qualquer indício de que o acusado Lucas estava atuando como traficante ou que se dedique ao espúrio comércio.

Obtempera-se, ainda, que não se logrou encontrar qualquer testemunha que tenha comprado drogas do réu ou, ainda, que tenha presenciado o denunciado comercializar entorpecente com usuário.

Tanto assim é que o próprio Ministério Público, em suas alegações finais, lançou parecer nos seguintes termos:

"Portanto, na dúvida, temerária a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, "caput", sendo devida, considerando as declarações colhidas em Juízo, a desclassificação para a conduta prevista no art. 33, parágrafo 3º, da Lei n. 11.343/06 (Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem)." (cf. fls. 195).

Por outro lado, fato é que a Defesa não produziu qualquer prova em sentido contrário, ou seja, restou intangível seja a comprovação da materialidade, seja da autora do crime tipificado no art. 33, § 3º, da Lei de Tóxicos.

Logo, é de rigor a desclassificação supra apontada frente à tipificação imputada na denúncia.

Aliás, em situações dessa natureza, assim tem entendido a jurisprudência:

"Tráfico de drogas. Desclassificação. Consumo com pessoa de seu relacionamento. Figura do artigo 33, § 3º, da Lei de Drogas. 1. No caso em tela, inexistindo prova de que o entorpecente destinava-se a tráfico ilícito, a desclassificação para o delito previsto no artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/06, é a solução que se impõe. 2. A quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não é suficiente para

caracterizar o delito previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sendo indispensável a prova da destinação, pois não pode haver condenação por mera presunção. 3. Dosimetria da pena. Erro material da sentença. Redução. Pena fixada no mínimo legal e substituída por uma restritiva de direitos. 4. Sentença desclassificatória confirmada com condenação do réu nos termos do artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006. 5. Diante da nova classificação do crime e preenchidos os demais requisitos legais, impõe-se a baixa dos autos em diligência para aplicação do contido no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, sendo oportunizada ao réu a suspensão condicional do processo. Súmula nº 337 do STJ. Recurso não provido, com observação." (TJ-SP - APL: 00015956520158260145 SP 0001595-65.2015.8.26.0145, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 18/02/2019, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019) (destaque nosso).

Isto posto, passo à fixação da pena.

Importante ressaltar que o denunciado, conforme certidões de fls. 84 e 95, é portador de bons antecedentes.

Considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, sobretudo em atenção aos bons antecedentes do denunciado (cf. fls. 33/34), fixo a pena base no mínimo legal cominado, qual seja, SEIS MESES DE DETENÇÃO. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não havendo causas de aumento ou diminuição da pena, torno tal reprimenda definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o ABERTO, "ex vi" do disposto no art. 33, §1º, alínea "c" e § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Todavia, constata-se que o acusado preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, razão pela qual revela-se imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, na forma do art. 44, § 2º do Código Penal.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária.

Relativamente à prestação pecuniária, fixo no importe de UM salário mínimo federal a ser pago a Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade, CNPJ sob n.º 51.425.106/0001-78, mediante depósito judicial.

Em relação à pena de multa, levando-se em consideração o disposto no art. 59 do Código Penal, conforme supra exposto, fixo-a no mínimo legal, qual sendo, 700 (setecentos) DIAS-MULTA. O valor da multa é o mínimo legal e deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal. Ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, torno tal reprimenda definitiva.

Em atenção à pena prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos, também aplicável ao caso concreto, reputo suficiente, face os bons antecedentes, a aplicação da pena de ADVERTÊNCIA.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, assim, por infração art. 33, parágrafo 3º da Lei n.º 11.343/06, CONDENO o réu LUCAS MATEUS SANTOS DE SOUZA, RG: 58.000.091-6/SP, filho de Kelli Cristina dos Santos e de Wellinton Aparecido de Souza, à pena de ADVERTÊNCIA, à pena privativa de liberdade de SEIS MESES DE DETENÇÃO, à pena de multa no importe de 700 (setecentos) dias, com valor unitário no mínimo legal. O valor da multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal. O regime inicial de cumprimento da pena é o ABERTO. A pena privativa de liberdade é substituída por uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária, que fixo no importe de UM salário mínimo federal a ser pago a Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade, CNPJ

sob n.º 51.425.106/0001-78, mediante depósito judicial. Relativamente à Advertência, fica consignado que no caso de descumprimento, o réu incorrerá em multa que fixo em 40 (quarenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal cominado.

Oportunamente será designada a pertinente audiência admonitória.

Como corolário da emissão do decreto supra, condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, "ex vi" do disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei 11.608/2003, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Proceda-se à destruição das drogas apreendidas, caso referida providência ainda não tenha sido determinada, nos termos do art. 50, § 3º, da Lei n.º 11.343/06; com o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das eventuais amostras guardadas para a contraprova, certificando-se nos autos, consoante art. 72 da Lei n.º 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Considerando o disposto no art. 91, II, do Código Penal em combinação com o art. 63, da Lei n.º 11.343/06, decreto, como corolário da condenação por tráfico, o perdimento dos bens e valores apreendidos nesses autos em favor da União. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal, bem como respectivo mandado de prisão; 4) Comunique-se ao ofendido do conteúdo desta decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do CPP; 5) Em havendo Advogado(a) nomeado(a), determino a expedição da pertinente certidão de honorários observado os limites e ditames do respectivo convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria Pública; 6) Caso no presente feito tenha ocorrido a prestação de fiança, determino que seja oficiado ao Banco do Brasil para que promova a transferência do valor correspondente à multa aplicada para o FUNPESP. O saldo remanescente deverá ser utilizado para pagamentos das custas processuais, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal; 7) Em havendo objeto(s) apreendidos, face a ausência de interesse na respectiva conservação, autorizo sua destruição. Comunique-se à 1ª Vara local, responsável pela Seção de Armas e Objetos; 8) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 9) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 10) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 11) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribuíra ao processo a situação "suspense", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 12) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 13) Com a

comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód.17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 14) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 14) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva".

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 16 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA